

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1343/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลลภย์ จำกัด

โจทก์

นางสาวจิตรา ศรีสาคร

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บุคคลลภย์ จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 622,062.10 บาทกับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 536,967.50 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ ยกฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 1,488,575.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 11.75 บาทของต้นเงิน 348,127.98 บาทและดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 1,140,447.80 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144,143)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 9 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 9 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>